



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1082 DEL 12/12/2025

**OGGETTO: : INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE MAZZINI STRALCIO
2CUP: I97H22002490002 DECISIONE DI CONTRARRE PER IL MUTUO CON CASSA
DEPOSITI E PRESTITI**



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO GARE, TRASPARENZA E SUPPORTO AMMINISTRATIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

**OGGETTO: : INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE MAZZINI STRALCIO
2CUP: I97H22002490002 DECISIONE DI CONTRARRE PER IL MUTUO CON CASSA
DEPOSITI E PRESTITI**

II DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

RICHIAMATE

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

VISTO l'articolo 107 e l'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

VISTA la deliberazione consiliare n. 85 del 27/12/2024 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione annuale del bilancio di previsione finanziario almeno triennale nel quale sono incluse, al Titolo VI delle Entrate "Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine", le previsioni relative al prestito in oggetto (articolo 203 del T.U.E.L.);

VISTO l'articolo 239 c.1 del T.U.E.L. e il relativo parere favorevole espresso dall'organo di revisione in merito alla proposta di ricorso all'indebitamento;

VISTA la deliberazione consiliare n. 15 del 29/04/2025 esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Ente ha approvato il rendiconto dell'anno 2024;

ATTESA la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 204, comma 1 del T.U.E.L. e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Sindaco n. 57 del 30/06/2025 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali ad interim per il Dipartimento Governo del Territorio all' arch. Andrea Cucchiaroni fino al 30/06/2028;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 388 del 11/12/2025 con la quale è stato progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'aggiornamento del progetto definitivo approvato con D.G.C. n. 195 del 11/12/2025 relativo a: Lavori Di Riqualificazione Marciapiedi E Sede Stradale Di Viale Giuseppe Mazzini - Stralcio 2 - Lotto 1 E Lotto 2 - CUP: I97H22002490002 per un importo complessivo afferente il lotto 1 pari di € 500.000,00 ed il lotto 2 pari ad euro 445.000,00 formato dai seguenti allegati:

- TAV. 5a – PLANIMETRIA STRALCIO 2 LOTTO 1
- TAV. 5b – PLANIMETRIA STRALCIO 2 LOTTO 2
- ALL. 1 – RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
- ALL. 3 – ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI AGGIUNTI
- ALL. 4a – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LOTTO 1
- ALL. 4b – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LOTTO 2
- ALL. 5 – QUADRO TECNICO ECONOMICO LOTTO 1 e LOTTO 2
- ALL. 6 – CRONOPROGRAMMA
- ALL. 7a – PRIME IND. SUL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO LOTTO 1
- ALL. 7b – PRIME IND. SUL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO LOTTO 2
- ALL. 8 – PIANO PRELIMINARE DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

DATO ATTO che è prevista la copertura della spesa per la realizzazione del Lotto 1 pari ad euro 500.000,00 tramite contrazione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti con imputazione sul bilancio in corso, capitolo cap. 7473.00 "Manutenzione Straordinaria strade comunali finanziata da mutuo SIOPE 2.02.01.09.999, di cui al capitolo di entrata 179700 "Mutuo manutenzione strade comunali".

RITENUTO

- che il contratto con la Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (CDP S.p.A.) ha per oggetto l'assunzione di un prestito - ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004 - per l'importo di euro 500.000,00;
- che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta;
- che la decorrenza dell'ammortamento è fissata al
 - 1° luglio immediatamente successivo la data di perfezionamento (solo per i contratti di prestito sottoscritti nel primo semestre dell'anno);
 - 1° gennaio del primo anno successivo a quello della data di perfezionamento;
 - 1° luglio del primo anno successivo a quello della data di perfezionamento;
 - 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della data di perfezionamento;
- che la durata del prestito è di 20 anni ed il relativo tasso è fisso;
- che la durata del piano di ammortamento del prestito non è superiore alla vita utile dell'investimento, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
- che l'Ente ha rispettato gli obblighi previsti dall'articolo 27, comma 2, lettera c) e dall'articolo 37, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e che pertanto l'Ente non risulta inadempiente agli obblighi di certificazione dei crediti o diniego non motivato anche parziale della certificazione stessa;
- Che il contraente CDP S.p.A. è stato individuato in base ai criteri di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i. e relativi decreti attuativi.

DETERMINA

Per i motivi meglio indicati in premessa

- di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la CDP S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intervento di

Riqualificazione Marciapiedi E Sede Stradale Di Viale Giuseppe Mazzini - Stralcio 2 - **Lotto 1**
CUP: I97H22002490002 per un importo di euro 500.000,00;

- di aderire allo schema generale di “Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso ed alle condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare della CDP S.p.A. n. 1280 del 27 Giugno 2013 come successivamente modificata ed integrata;
- che il tasso d’interesse applicato al contratto di prestito è quello fissato dai competenti organi della CDP S.p.A., valido fino alla successiva rilevazione nella settimana in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP S.p.A.;
- di garantire le n. 40 rate semestrali di ammortamento del prestito con delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio ai sensi dell’art. 206 del T.U.E.L..

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1379 del 12/12/2025, ai sensi dell’art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l’insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
Andrea Cucchiaroni

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Andrea Cucchiaroni in data 12/12/2025